

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2634/2536

บริษัท โอเชียนลีสซิ่ง จำกัด
บริษัท ไทย พัฒนา ประกันภัย จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 861, มาตรา 879

ตามสัญญาประกันภัย คู่สัญญาตกลงยกเว้นความรับผิดของผู้รับประกันภัยว่าการประกันภัยจะไม่คุ้มครองการขับขี่โดยบุคคลที่ไม่เคยได้รับใบอนุญาตขับรถชนิดใด ๆ ในเวลาเกิดอุบัติเหตุแต่การยกเว้นดังกล่าว จะไม่นำมาใช้กรณีที่ความเสียหายต่อรถยนต์ที่เกิดขึ้นและมีใช้ความประมาทของผู้ขับขี่รถยนต์ที่เอาประกันภัย ดังนั้น แม้ข้อเท็จจริงจะปรากฏว่าในขณะที่เกิดอุบัติเหตุผู้เอาประกันภัยซึ่งเป็นผู้ขับรถรถยนต์ที่เอาประกันภัยไว้จะไม่มีหรือไม่เคยได้รับใบอนุญาตขับรถชนิดก็ตาม แต่เมื่อผู้รับประกันภัยไม่ได้ต่อสู้ว่าเหตุเกิดเพราะความประมาทของผู้เอาประกันภัยแล้ว ผู้รับประกันภัยจึงต้องรับผิดตามสัญญาประกันภัย

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน5ฉ-4573 กรุงเทพมหานคร และโจทก์ได้ให้นายขวัญ สายเสน เข้าซื้อรถยนต์คันดังกล่าวไปในราคา 434,016 บาท และนายขวัญได้ทำสัญญาประกันภัยไว้กับจำเลยในวงเงิน 310,000 บาท มีระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี โดยระบุให้โจทก์เป็นผู้รับประกัน ต่อมา ในระหว่างอายุสัญญาประกันภัย นายขวัญได้ขับรถดังกล่าวชนกับรถยนต์คัน

หมายเลขทะเบียน ก-0125 สุโขทัย เป็นเหตุให้นายขวัญถึงแก่ความตาย และรถยนต์ได้รับความเสียหาย โจทก์ในฐานะผู้รับประกันภัยจึงขอให้จำเลยชำระค่าสินไหมทดแทนจำนวนที่เหลือหลังจากหักเงินที่ขายซากรถยนต์ไปอีกจำนวน 220,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า นายขวัญผู้ขับรถในขณะที่เกิดเหตุไม่มีหรือไม่เคยได้รับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ซึ่งเป็นการผิดเงื่อนไขบังคับก่อนตามสัญญาประกันภัยที่ได้ทำไว้กับจำเลย จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบ ความเสียหายของโจทก์ไม่เกิน 130,000 บาท ซึ่งผู้ค้าประกันได้ชำระหนี้ส่วนนี้ให้โจทก์แล้วโจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายและคิดดอกเบี้ยเอาจากจำเลยได้ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 220,000 บาทให้โจทก์พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาต้องวินิจฉัยว่า จำเลยจะต้องรับผิดชอบตามสัญญาประกันภัยหรือไม่ จำเลยต่อสู้ว่าไม่ต้องรับผิดชอบเพราะนายขวัญขับรถขณะที่เอาประกันภัยโดยไม่มีหรือไม่เคยได้รับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์เป็นการผิดเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัยข้อ 3.9, 3.9.2 เห็นว่า เงื่อนไขดังกล่าวกำหนดไว้ว่าการประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองการขับขี่โดยบุคคลที่ไม่เคยได้รับใบอนุญาตขับรถใด ๆ หรือเคยได้รับแต่ขาดต่ออายุเกินกว่า 180 วันหรือเคยได้รับแต่ถูกตัดสิทธิตามกฎหมายในการขับรถในเวลาที่เกิดอุบัติเหตุแต่การยกเว้นนี้จะไม่นำมาใช้ในกรณีที่ความเสียหายต่อ

รถยนต์ที่เกิดขึ้น และมีใช้ความประมาทของผู้ขับขี่รถยนต์ที่เอาประกันภัยตาม
กรมธรรม์นี้ ดังนั้นแม้จะปรากฏว่าในขณะที่เกิดเหตุรถยนต์ชนกัน นายขวัญผู้ขับ
รถยนต์ที่เอาประกันภัยไม่มีหรือไม่เคยได้รับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ก็ตาม แต่เมื่อ
จำเลยมีได้ต่อสู้ว่า เหตุเกิดเพราะความประมาทของนายขวัญและฟ้องโจทก์ก็มิได้
กล่าวไว้เช่นนั้น จำเลยย่อมไม่อาจนำข้อยกเว้นดังกล่าวมาใช้เพื่อปิดความรับผิดได้
จำเลยจึงต้องรับผิด ตามสัญญาประกันภัย

พิพากษายืน

(บุญธรรม อยู่พัก-เริงธรรม ลัดพลี-สังเวียน รัตนมุง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>